

AJUNTAMENT DE XXXXXXX
GUÀRDIA MUNICIPALINFORME DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL
INCIDÈNCIA PER OBSTRUCCIÓ TOTAL DE VIA PÚBLICA

Immobilització d'autocar de gran tonatge — Carretera de Ribes — 21 de paraxocs de 2026

1. DADES GENERALS DEL SERVEI

Data de la incidència	21 de paraxocs de 2026
Hora d'inici del servei	11:40 h (recepció d'avís)
Hora de restabliment de la circulació	Aproximadament 20:00 h
Durada total del tall viari	Aproximadament 8 hores i 20 minuts
Agent actuant (primer interval)	Agent de la Guàrdia Municipal, TIP SS01 Servei des de les 11:40 h fins a les 16:30 h
Relleu 1r interval	Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de XXXXXXX Des de les 16:30 h fins a les 17:00 h
Relleu 2n interval	Agent de la Guàrdia Municipal, TIP SS02 (Coordinador) Des de les 17:00 h fins a les 20:00 h (fi del servei)
Vehicle oficial de la Guàrdia Municipal	Dacia DDDD, matrícula 0123-LZS
Ubicació de la incidència	Carretera de Ribes, núm. 22-34 08590 XXXXXX (Barcelona)
Coordenades GPS	41.71982 N, 2.273112 E
Vehicle implicat (causant)	Autocar de gran tonatge, matrícula 1000-BOC
Empresa operadora del vehicle	Moventis (Autocares Calella)
Tipus de servei del vehicle	Servei de reforç de Rodalies RENFE per obres a la línia R3
Grua de retirada	Grues Viñolas — Scania, matrícula 4713-CDH (European Recovery, Servei 24h)
Persona que comunica l'avís	Sra. JUAN NADIE DNI: 43.525.844-T Domicili: Masia Can Diego, XXXXXX Telèfon: 6XX-XXX-XXX

2. ANTECEDENTS I DESCRIPCIÓ DELS FETS

El dia 21 de paraxocs de 2026, a les 11:40 hores, l'agent TIP SS01 de la Guàrdia Municipal de XXXXXXX va rebre avís telefònic de la senyora JUAN NADIE, resident a la Masia Can Diego del terme municipal, informant de la presència d'un autocar de gran tonatge, matrícula 1000-BOC, totalment immobilitzat per avaria mecànica sobre la calçada de la Carretera de Ribes, al número 22-34, obstruint completament el pas de vehicles en aquell tram viari.

L'esmentat vehicle prestava servei de reforç de Rodalies RENFE per les obres en curs a la línia R3 de Barcelona, operat per l'empresa Moventis (Autocares Calella). Per les seves dimensions i tonatge, el vehicle ocupava la totalitat de l'amplada de la calçada, impeding la circulació en tots dos sentits.

Personat l'agent TIP SS01 a l'indret amb el vehicle oficial de la Guàrdia Municipal (Dacia DDDD 0123-LZS), es constata que la Carretera de Ribes queda tallada en el tram afectat sense possibilitat de pas alternatiu directe. L'afectació sobre la mobilitat municipal és de caràcter greu i immediat, tractant-se d'una artèria principal del municipi sense alternativa de connexió directa equivalent. El desviament s'articula per la carretera de Tagamanent amb suport d'una brigada d'obra municipal a la rotonda, incrementant considerablement el trajecte per als usuaris.

L'actuació de la Guàrdia Municipal, iniciada a les 12:00 hores, es manté de manera ininterrompuda. A les 16:30 hores, l'Ill·lm. Sr. Alcalde es persona al lloc i assumeix la regulació fins a les 17:00 hores, quan arriba l'agent TIP SS02 (Coordinador), que gestiona la incidència fins a les 20:00 hores, moment en què la grua Grues Viñolas retira definitivament el vehicle i es restableix la circulació normal.

3. CRONOLOGIA DETALLADA DE LES ACTUACIONS

A continuació es detalla el diari d'actuacions de la Guàrdia Municipal en ordre cronològic estricte:

HORA	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ DETALLADA
11:40 h	Carretera de Ribes, 22-34	Es rep avís telefònic de la Sra. JUAN NADIE (DNI 43.525.844-T, Masia Can Diego, tel. 639 024 340), informant de la presència d'un autocar de gran tonatge, matrícula 1000-BOC, totalment immobilitzat per avaria mecànica sobre la calçada de la Carretera de Ribes. S'inicia el servei per part de l'agent TIP SS01.
~12:00 h	Ctra. Ribes / Pont de Montmany	Personació de l'agent TIP SS01 al lloc amb el vehicle oficial (Dacia DDDD 0123-LZS). Es constata l'obstrucció total de la calçada. S'inicia la regulació del trànsit a la intersecció Carretera de Ribes / Pont de Montmany, desviant el flux de vehicles per la carretera de Tagamanent —única alternativa viable. Una brigada d'obra municipal es col·loca a la rotonda per redirigir el trànsit via Carrer Major. El conductor del vehicle manifesta no disposar d'eines a bord. L'agent, davant la urgència, facilita el seu propi equipament al conductor. El conductor procedeix a desconnectar i reconnectar la bateria en múltiples ocasions, sense cap resultat positiu. (Vegeu imatges 1 i 2.)
14:00 h	Carretera de Ribes, 22-34	Arriba al lloc un mecànic de l'empresa Moventis. S'inicien tasques de reparació sobre el vehicle immobilitzat directament a la calçada, inclosa inspecció i manipulació mecànica sota el vehicle, sense aconseguir resoldre l'avaria. La via continua tallada. Han transcorregut 2 hores i 20 minuts des de l'inici del bloqueig sense que l'empresa hagi activat cap mitjà de retirada. (La imatge núm. 7 documenta fotogràficament les tasques de reparació a la via pública — infracció art. 35 OGCivisme.)
~15:05 h	Carretera de Ribes, 22-34	L'agent TIP SS01, constatant la persistència sense perspectiva de resolució immediata, efectua trucada directa a l'empresa operadora Moventis / Autocares Calella. De forma sorprenent, els responsables manifesten no tenir coneixement que el seu vehicle es trobi obstruint la via pública municipal de XXXXXX. L'agent els adverteix formalment de la gravetat de la situació, del cost de recursos públics generats i de les possibles responsabilitats sancionadores.
~15:50 h	Carretera de Ribes, 22-34	L'empresa confirma la contractació d'una grua de gran tonatge. Temps d'arribada estimat: dues hores. Han transcorregut aproximadament 4 hores i 10 minuts des de l'inici del bloqueig. L'agent TIP SS01 continua la regulació del trànsit.
16:30 h	Carretera de Ribes, 22-34	L'Ill·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de XXXXXX es persona al lloc i assumeix el relleu de la regulació del trànsit, alliberant l'agent TIP SS01 del servei en aquell punt.
17:00 h	Carretera de Ribes, 22-34	L'agent TIP SS02 (Coordinador de la Guàrdia Municipal) es persona al lloc i assumeix el relleu, mantenint la regulació del trànsit i la coordinació de la incidència. El vehicle oficial de la Guàrdia Municipal (Dacia DDDD 0123-LZS) roman al lloc com a element de senyalització i suport operatiu. (Vegeu imatge 5.)
~19:15 h	Carretera de Ribes, 22-34	Arriba al lloc la grua de gran tonatge Grues Viñolas (Scania, matrícula 4713-CDH, European Recovery, Servei 24h). S'inicien les maniobres d'enganxada del vehicle 1000-BOC. (Vegeu imatges 3, 4, 5 i 6.)

HORA	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ DETALLADA
~20:00 h	Carretera de Ribes, 22-34	La grua Grues Viñolas retira definitivament el vehicle 1000-BOC de la calçada. Es restableix la circulació normal a la Carretera de Ribes. Fi del servei de l'agent TIP SS02. Durada total del tall viari: aproximadament 8 hores i 20 minuts. Recursos de la Guàrdia Municipal mobilitzats: agent TIP SS01 (11:40–16:30 h), Il·lm. Sr. Alcalde (16:30–17:00 h), agent TIP SS02 (17:00–20:00 h).

4. ELEMENTS ESPECIALMENT RELLEVANTS

4.1 Manca d'equipament mínim obligatori a bord del vehicle

En el moment de la personació, el conductor del vehicle 1000-BOC manifesta no disposar de cap eina a bord per procedir a reparacions d'urgència. L'agent TIP SS01, davant la urgència de la situació, facilita el seu propi equipament personal per intentar reparacions d'emergència. Aquesta circumstància acredita que l'empresa Moventis no havia dotat el vehicle del material mínim d'autoprotecció i reparació d'urgència exigible per a un vehicle de servei públic de gran tonatge.

4.2 Desconeixement total de l'empresa operadora — més de 3 hores i 20 minuts sense notificació

A les 15:05 hores aproximadament —3 hores i 25 minuts després de l'inici del bloqueig— l'agent TIP SS01 efectua trucada directa a l'empresa operadora Moventis / Autocares Calella. Els responsables manifesten no tenir coneixement de la situació del seu vehicle ni de l'obstrucció causada. Aquesta circumstància evidencia una absència total de control operatiu per part de l'empresa sobre la situació dels seus vehicles en servei i constitueix la causa principal de la demora injustificada en la resolució de la incidència.

No és fins a les 15:50 hores que l'empresa confirma la contractació de la grua, amb una espera addicional de gairebé 3 hores i 30 minuts fins a la seva arribada (~19:15 h). És a dir, la decisió de contractar els mitjans adequats no s'adopta fins que l'agent actua d'ofici, prop de quatre hores i deu minuts després de l'inici del bloqueig.

4.3 Reparació de vehicles a la via pública — documentada fotogràficament

Durant diverses hores, el conductor i el mecànic de l'empresa han efectuat tasques de reparació sobre el vehicle immobilitzat directament sobre la calçada de la Carretera de Ribes, sense disposar d'autorització municipal preceptiva ni adoptar les mesures de senyalització adequades. La imatge núm. 7 de l'annex fotogràfic acredita documentalment un operari introduït sota el vehicle realitzant tasques mecàniques sobre la via pública, en contravencions expressa de l'article 35 de l'Ordenança General de Civisme i Ús dels Espais Públics de XXXXXX.

4.4 Cost de recursos públics municipals — reclamació subsidiària procedent

La dilació injustificada de l'empresa Moventis ha generat un consum significatiu de recursos públics municipals: dedicació exclusiva de l'agent TIP SS01 durant 4 hores i 50 minuts, mobilització d'una brigada d'obra municipal, presència de l'Il·lm. Sr. Alcalde, i dedicació de l'agent TIP SS02 durant 3 hores. En total, s'han destinat aproximadament 8 hores de servei oficial de la Guàrdia Municipal a la gestió d'una incidència causada per la negligència operativa d'una empresa privada. D'acord amb l'article 8 de l'Ordenança General de Circulació de Vehicles de XXXXXX, les despeses de senyalització i retirada d'obstacles van a càrrec del titular o responsable de la col·locació.

5. FONAMENTACIÓ JURÍDICA I INFRACCIONS DETECTADES

Les conductes descrites constitueixen les infraccions administratives que s'exposen a continuació, fonamentades en la normativa vigent aplicable:

CODI	ARTICLE	DESCRIPCIÓ DE LA INFRACCIÓ	NIVELL	QUANTIA
RGC-0010	Art. 5.1 RGC	Crear un obstacle a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer com més aviat millor	Lleu	80 € (dte. 40 €)
RGC-0011	Art. 5.1 RGC	Crear un obstacle a la via i no adoptar mesures perquè pugui ser advertit per la resta d'usuaris	Lleu	80 € (dte. 40 €)
RGC-0368	Art. 130.1 RGC	No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada	Lleu	80 € (dte. 40 €)
RGC-0369	Art. 130.1 RGC	No adoptar les mesures perquè el vehicle immobilitzat sigui retirat al més aviat possible	Lleu	80 € (dte. 40 €)
RGC-0370	Art. 130.3 RGC	No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per a vehicle immobilitzat a la calçada	Lleu	80 € (dte. 40 €)
OGC Art. 56.2.d)	Arts. 5.1 + 56.2.d) OGC XXXXXX	Col·locar a les vies urbanes obstacles que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació — INFRACCIÓ GREU	Greu	Fins 300 €
Civisme Art. 35	Art. 35 OGCivisme XXXXXX	Reparació de vehicles a la via pública — acreditada fotogràficament (imatge 7)	Lleu → Greu si reiterada	Veure art. 65 OGCivisme

5.1 Reglament General de Circulació (RD 1428/2003, de 21 de novembre)

L'article 5.1 RGC obliga tot conductor o titular de vehicle que crea un obstacle o perill a la via a adoptar, sense demora, les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer i, si no és possible, perquè pugui ser advertit pels altres usuaris (codis RGC-0010 i RGC-0011). L'article 130 RGC regula específicament les obligacions del conductor d'un vehicle immobilitzat a la calçada: senyalitzar eficaçment el vehicle (art. 130.1, codi RGC-0368), adoptar les mesures per a la seva retirada al més aviat possible (art. 130.1, codi RGC-0369) i utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill (art. 130.3, codi RGC-0370). Totes aquestes obligacions han estat incomplides.

5.2 Ordenança General de Circulació de Vehicles de XXXXXX (en vigor des de l'1 de gener de 2010)

L'article 5.1 de l'OGC prohibeix expressament tot obstacle a la via pública que dificulti, limiti o faci perillosa la lliure circulació. L'article 6.1 a 6.3 estableix l'obligació de senyalitzar adequadament qualsevol obstacle. L'article 8 habilita els agents de la Guàrdia Municipal per retirar obstacles que comportin perill (lletra a) o que destorbin la circulació (lletra e), i determina que les despeses de retirada i senyalització van a càrrec del titular o responsable. L'article 56.2.d) qualifica com a infracció greu la col·locació d'obstacles que limitin o facin perillosa la circulació. L'article 58.1 fixa la sanció per a infraccions greus en fins a 300 euros.

5.3 Ordenança General de Civisme i Ús dels Espais Públics de XXXXXX

L'article 35 de l'OGCivisme prohibeix la reparació de vehicles a la via pública, ja sigui per part de particulars o per part de persones que desenvolupen activitat mercantil de taller mecànic. L'incompliment és infracció lleu, i la reiteració, infracció greu. En el present cas, el conductor i el mecànic de Moventis han realitzat tasques de reparació directament a la calçada de la Carretera de Ribes durant diverses hores, amb acreditació fotogràfica adjunta.

6. PROPOSTA D'ACTUACIÓ

A la vista dels fets exposats i de la fonamentació jurídica anterior, l'agent sotasignat proposa a l'autoritat municipal les actuacions següents:

- 1. Incoar expedient sancionador contra el conductor del vehicle 1000-BOC per les infraccions tipificades als articles 5.1, 130.1 i 130.3 del Reglament General de Circulació (codis RGC-0010, RGC-0011, RGC-0368, RGC-0369, RGC-0370), amb un import total màxim de 400 euros.

- Incoar expedient sancionador contra l'empresa Moventis / Autocares Calella, com a titular i empresa operadora del vehicle, per la infracció tipificada a l'article 56.2.d) de l'Ordenança General de Circulació de Vehicles de XXXXXX (infracció greu), amb sanció de fins a 300 euros.
- Incoar expedient sancionador contra el conductor i/o el mecànic de l'empresa per la infracció de l'article 35 de l'Ordenança General de Civisme i Ús dels Espais Públics de XXXXXX (reparació de vehicle a la via pública), acreditada fotogràficament per la imatge núm. 7 de l'annex.
- Emetre liquidació de taxes i despeses subsidiàries a l'empresa Moventis / Autocares Calella, a l'empara de l'article 8 de l'Ordenança General de Circulació de Vehicles de XXXXXX, en concepte del cost dels recursos públics municipals mobilitzats: hores de servei de la Guàrdia Municipal (agents TIP SS01 i TIP SS02), brigada d'obra municipal i qualsevol altre cost acreditable.
- Comunicar la present incidència a l'empresa Moventis / Autocares Calella i a Rodalies de Catalunya / RENFE, a fi i efecte que els serveis de reforç que transitin pel terme municipal de XXXXXX disposin del material mínim d'emergència preceptiu i d'un protocol d'activació de grua de gran tonatge dins un termini raonable des de la producció de l'avaria.
- Incorporar el present informe, les imatges adjuntes i la present proposta d'actuació al diari d'actuacions de la Guàrdia Municipal de XXXXXX com a document acreditatiu del servei prestat el dia 21 de paraxocs de 2026.

XXXXXX, 22 de paraxocs de 2026

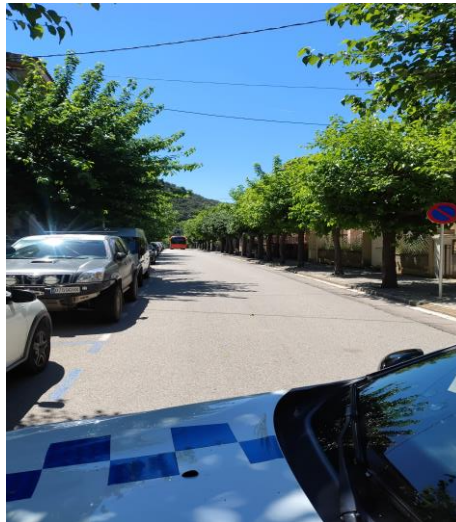
L'agent de la Guàrdia Municipal que subscriu:

TIP: SS01

Guàrdia Municipal de l'Ajuntament de XXXXXX

ANNEX I — REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE LA INCIDÈNCIA

Les imatges que s'adjunten a continuació han estat obtingudes per agents de la Guàrdia Municipal i/o per la persona que va comunicar l'avís, el dia 21 de paraxocs de 2026, al lloc de la incidència (Carretera de Ribes, 22-34, XXXXXX). Totes les imatges formen part del present informe com a prova documental.



Imatge 1 — Autocar Moventis 1000-BOC accedint al Carrer Major per l'itinerari de desviament. Vehicle oficial de la Guàrdia Municipal en primer pla.



Imatge 2 — Vista general del desviament al Carrer Major. La calçada principal de la Ctra. de Ribes es troba lliure de trànsit ordinari pel tall total.



Imatge 3 — Arribada de la grua Grues Viñolas (Scania, matrícula 4713-CDH) al lloc de la incidència (~19:15 h). Al fons, l'autocar 1000-BOC (Moventis) immobilitzat.



Imatge 4 — Detall de la grua de gran tonatge Grues Viñolas (European Recovery, Servei 24h, tel. 972.87...). Evidència del tipus de mitjà requerit per a la retirada del vehicle.

Imatge 5 — Grua Viñolas + vehicle oficial de la Guàrdia Municipal Dacia DDDD (0123-LZS) + autocar 1000-BOC al fons en fase d'enganxada. Presència de l'agent TIP SS02 al lloc.



Imatge 6 — Operaris de Moventis treballant en les maniobres de retirada. Identificació visual clara del logotip Moventis al vehicle. Senyal de prohibir estacionar visible al costat del vehicle.



Imatge 7 — PROVA DOCUMENTAL CLAU: Mecànic/operari de l'empresa Moventis realitzant tasques de reparació mecànica a la calçada, amb un segon operari introduït sota el vehicle. Acredita documentalment la infracció de l'article 35 de l'Ordenança General de Civisme i Ús dels Espais Públics de XXXXXX (prohibició de reparació de vehicles a la via pública).